

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1472/2531

ธนาคารกรุงเทพ ฯ พาณิชยการ จำกัดฯ

โจทก์

นายพัน เครือวงษา

จำเลย

นายพัน เครือวงษา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ความว่า จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่าฎีกาของจำเลยทุกข้อเป็นข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระอันควรที่จะเข้าสู่การวินิจฉัยของศาลฎีกา จึงไม่รับฎีกาของจำเลยจำเลยเห็นว่าการยกเลิกและการให้ขายทรัพย์สินของจำเลยเป็นความเดือดร้อนเสียหาย เป็นสาระสำคัญอันควรได้รับการวินิจฉัยของศาลฎีกา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 249 วรรคแรก โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของจำเลยไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 76)

กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

โจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยออกขายทอดตลาดและในวันนัดขายทอดตลาด จำเลยไม่มาศาล ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ขายทรัพย์ให้แก่ นายธนวัฒน์อินทรทัต ผู้ซื้อทรัพย์ในราคา 105,000 บาท

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 73)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยไม่ต้องห้ามให้ฎีกา และมีใช้เป็นฎีกาข้อกฎหมาย  
ที่ไร้สาระ ให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

พิเคราะห์แล้ว ฎีกาของจำเลยไม่ต้องห้ามให้ฎีกา และมีใช้เป็นฎีกาข้อกฎหมาย  
ที่ไร้สาระ ให้ศาลชั้นต้นรับฎีกาของจำเลยไว้ดำเนินการต่อไป

(สง่า ศิลปประสิทธิ์-ประเสริฐ บุญศรี-ปิ่นทิพย์ สุจริตกุล)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |